

深圳佰特微医疗科技有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳经济特区商事登记若干规定》以下简称《若干规定》）和有关法律法规及规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 本公司（以下简称公司）的一切活动必须遵守国家和深圳经济特区的法律法规，并受法律法规的保护。

第三条 公司在深圳市市场监督管理局登记注册。名称：深圳佰特微医疗科技有限公司

住所：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1008 号港鸿基高新智能产业园 A 栋 201

第四条 公司的经营范围为：

一般经营项目：医疗器械技术研发、咨询、服务；计算机软硬件、电子产品及机械产品技术开发与销售；从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。

许可经营项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；三类介入器材、植入材料和医用高分子材料及制品的开发、进出口相关配套；。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第五条 公司根据业务需要并经董事会决议通过，可以对外投资，设立子公司和分公司。

第六条 公司营业期限为永续经营。

第七条 公司应确定一名工作人员负责保管公司法律文件，股东会决议、董事会决议等法律文件必须存放在公司，以备查阅。

第二章 股 东

第八条 公司股东共 19 个：

1. 股东姓名或名称：上海佰煜明医疗科技合伙企业（有限合伙）（简称“佰煜



明医疗”)

股东住所：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

统一社会信用代码：91310112MA1GEYXD93

2. 股东姓名或名称：上海佰砺医疗科技合伙企业（有限合伙）（简称“佰砺医疗”）

股东住所：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

统一社会信用代码：91310112MA1GEYX88T

3. 股东姓名或名称：上海佰脉微医疗科技合伙企业（有限合伙）（简称“佰脉微医疗”）

股东住所：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

统一社会信用代码：91310112MA1GEYFY6U

4. 股东姓名或名称：上海怀格瑛泰创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“怀格资本”）

股东住所：上海市嘉定区江桥镇金园一路 925 号 1 幢 102 室

统一社会信用代码：91310000MA1FL7DB9A

5. 股东姓名或名称：上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）（简称“绿河投资”）

股东住所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 1 号 5 幢 1 层 26 室

统一社会信用代码：91310115588653730A

6. 股东姓名或名称：上海箭征永吉创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“箭征资本”）

股东住所：上海市闵行区莲花南路 2899 号 1 幢 310 室

统一社会信用代码：91310000MA1FL44R4G

7. 股东姓名或名称：苏州合创同运中以创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“中以基金”）

股东住所：吴江经济技术开发区运东大道 997 号东方海悦花园 4 幢 508 室

统一社会信用代码：91320509MA20LKFC3A

8. 股东姓名或名称：宁波绿河景明创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“绿河景明”）

股东住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 G0514

统一社会信用代码：91330206MA2AH9YU95

9. 股东姓名或名称：宁波梅山保税港区馨瑞元福股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“馨瑞元福基金”）

股东住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 G0628

统一社会信用代码：91330206MA2H8D3UX3

10. 股东姓名或名称：深圳市创新投资集团有限公司（简称“深创投”）

股东住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 5201

统一社会信用代码：91440300715226118E

11. 股东姓名或名称：深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）（简称“人才基金”）

股东住所：深圳市龙华区观澜街道观光路 1301 号银星科技大厦 9 楼 A912

统一社会信用代码：91440300MA5EQQ44XG

12. 股东姓名或名称：深圳国创勤智大健康产业天使投资合伙企业（有限合伙）

股东住所：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-76 号银星智界二期 1 号楼 A701

统一社会信用代码：91440300MA5HFM7G9C

13. 股东姓名或名称：青岛为创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“青岛为创”）

股东住所：山东省青岛市平度市长江路 17 号上品广场 1 号楼 2 层 A 区 213 室

统一社会信用代码：91370283MA94W4TR87

14. 股东姓名或名称：深圳泰达天使创业投资合伙企业（有限合伙）

股东住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 34D

统一社会信用代码：91440300MA5GH6PA0M

15. 股东姓名或名称：深圳市领沃基石创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“领沃基石”）

股东住所：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾一路 10 号山灵数码 A 栋 C123

统一社会信用代码：91440300MA5H79AJ38

16. 股东姓名或名称：成都国生道远卓智股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“道远卓智”）

股东住所：成都天府国际生物城（双流区生物城中路二段 18 号）

统一社会信用代码：91510100MAC1RNQ99C

17. 股东姓名或名称：勤智卓越（中山）创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“勤智资本”）

股东住所：中山市火炬开发区生物谷大道 12 号 A11 栋 501

统一社会信用代码：91442000MACHXJ8M7C

18. 股东姓名或名称：深圳天士力天使医药私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“天士力”）

股东住所：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十层香蜜湖深南香蜜立交西南侧深铁置业大厦 3005

统一社会信用代码：91440300MA5HFL4D2B

19. 中山致远望睿创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“致远望睿”）

统一社会信用代码：91442000MAG0PG4K5D

住址：中山市火炬开发区健康路 1 号十三楼 13-080 室

执行事务合伙人：深圳国创致远私募股权基金管理有限公司（委派代表：刘恒）

以上 4-19 以下单称及合称“投资人”。

第九条 股东享有下列权利：

- （一）有选举和被选举为公司董事、监事的权利；
- （二）根据法律法规和本章程的规定要求召开股东会；
- （三）对公司的经营活动和日常管理进行监督；
- （四）有权查阅公司章程、股东会会议记录和公司财务会计报告，对公司的经营提出建议和质询；
- （五）按实缴出资比例分取红利，公司新增资本时，有优先认缴权；

(六) 公司清盘解散后, 按各股东之间的约定分享剩余资产;

(七) 公司侵害其合法权益时, 有权向有管辖权的人民法院提出要求, 纠正该行为, 造成经济损失的, 可要求公司予以赔偿。

第十条 股东应依法履行下列义务:

- (一) 按章程规定缴纳所认缴的出资;
- (二) 以认缴的出资额为限对公司承担责任;
- (三) 公司经核准登记注册后, 不得抽回出资;
- (四) 遵守公司章程, 保守公司秘密;
- (五) 支持公司的经营管理, 提出合理化建议, 促进公司业务发展。

第十一条 公司置备股东名册, 记载下列事项:

- (一) 股东的姓名或名称及住所;
- (二) 股东的出资额、出资比例;
- (三) 出资证明书编号。

第三章 注册资本

第十二条 公司股东认缴的注册资本总额为人民币 225.0443 万元, 股东认缴出资情况如下:

股东姓名或名称: 上海佰煜明医疗科技合伙企业(有限合伙)

认缴出资额: 人民币 48.0000 万元

出资比例: 21.3292%

出资方式: 货币

股东姓名或名称: 上海佰砺医疗科技合伙企业(有限合伙)

认缴出资额: 人民币 42.0000 万元

出资比例: 18.6630%

出资方式: 货币

股东姓名或名称: 上海佰脉微医疗科技合伙企业(有限合伙)

认缴出资额: 人民币 10.0000 万元

出资比例: 4.4436%

出资方式: 货币

股东姓名或名称：上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：人民币 4.6875 万元

出资比例：2.0829%

出资方式：货币

股东姓名或名称：上海箭征永吉创业投资合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：人民币 4.6875 万元

出资比例：2.0829%

出资方式：货币

股东姓名或名称：上海怀格瑛泰创业投资合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：人民币 15.6250 万元

出资比例：6.9431%

出资方式：货币

股东姓名或名称：宁波绿河景明创业投资合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：人民币 6.2500 万元

出资比例：2.7772%

出资方式：货币

股东姓名或名称：苏州合创同运中以创业投资合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：人民币 18.7500 万元

出资比例：8.3317%

出资方式：货币

股东姓名或名称：宁波梅山保税港区馨瑞元福股权投资合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：人民币 16.6667 万元

出资比例：7.4060%

股东姓名或名称：深圳市创新投资集团有限公司

认缴出资额：人民币 1.9782 万元

出资比例：0.8790%

股东姓名或名称：深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）

认缴出资额：人民币 7.9130 万元

出资比例：3.5162%

股东姓名或名称：深圳国创勤智大健康产业天使投资合伙企业(有限合伙)

认缴出资额：人民币 4.9456 万元

出资比例：2.1976%

股东姓名或名称：青岛为创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：人民币 1.4837 万元

出资比例：0.6593%

股东姓名或名称：深圳泰达天使创业投资合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：人民币 4.9456 万元

出资比例：2.1976%

出资方式：货币

股东姓名或名称：深圳市领沃基石创业投资基金合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：人民币 4.9456 万元

出资比例：2.1976%

出资方式：货币

股东姓名或名称：成都国生道远卓智股权投资合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：人民币 7.0565 万元

出资比例：3.1356%

出资方式：货币

股东姓名或名称：勤智卓越（中山）创业投资合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：人民币 8.7426 万元

出资比例：3.8848%

出资方式：货币

股东姓名或名称：深圳天士力天使医药私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：人民币 12.2751 万元

出资比例：5.4545%

出资方式：货币

股东姓名或名称：中山致远望睿创业投资基金合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：人民币 4.0917 万元

出资比例：1.8182%

出资方式：货币

第十三条 经全体股东一致约定，股东认缴出资额应于 2026 年 08 月 15 日前足额缴纳完毕。

第十四条 公司成立后应当向已缴纳出资的股东签发出资证明书，出资证明书载明下列事项：

- （一）公司名称；
- （二）公司成立日期；
- （三）公司注册资本；
- （四）股东的姓名或名称，缴纳的出资额和出资日期；
- （五）出资证明书的编号和核发日期。

第十五条 各股东应当按章程的规定按期足额缴纳各自所认缴的出资额。股东不缴纳所认缴出资的，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。

第十六条 股东以非货币出资的，应当由专业资产评估机构评估作价或由全体股东协商作价，核实财产，不得高估或者低估作价，并应当依法办理其财产权的转移手续。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。

第十七条 公司应当将注册资本实收情况向商事登记机关申请备案。

第四章 股权转让

第十八条 除各股东之间另有约定外，公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

除各股东之间另有约定外，股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

除各股东之间另有约定外，经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

为免异议，各方进一步明确，未经投资人股东一致书面同意，龙汉、陈文俊、佰煜明医疗、佰砺医疗和/或佰脉微医疗(“限制转股股东”)不得向任何第三方以转让、出售、质押、抵押、变更或其他方式变相处置等任何方式合计处分其直接/间接持有的超过公司注册资本 12.5 万元对应公司股权(为免疑义，如后期发生经公司股东会和董事会批准的资本公积转增股本，则前述对应的公司注册资本 12.5 万元应按照与公司总股本增加的相同比例进行调增)，或在该等股权上设置质押等权利负担且投资人股东无义务同意前述限制转股股东的转让行为亦无义务购买限制转股股东转让的股权，但经公司董事会批准和投资入董事多数一致同意后为公司业务发展需要向正规金融机构进行必要融资而设置质押或其他权利负担的，以及限制股东因全体股东签署的《投资合同书》约定的反稀释条款、业绩承诺条款等向相应投资人股东补偿的情形除外。

第十九条 人民法院依照法律规定的强制执行程序转让股东的股权时，应当通知公司及全体股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。其他股东自人民法院通知之日起满二十日不行使优先购买权的，视为放弃优先购买权。

第二十条 依照前两条转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。

第二十一条 有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：

(一) 公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合公司法规定的分配利润条件的；

(二) 公司合并、分立、转让主要财产的；

(三) 公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的；

(四) 由股东会约定的其他情形。

自股东会会议决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议

的，股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。

第二十二条 自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格。（注：股东可以自行约定继承条件）。

第五章 股东会

第二十三条 公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。

第二十四条 股东会行使下列职权：

- （1） 决定公司的经营方针和投资计划；
- （2） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （3） 审议批准董事会的报告；
- （4） 审议批准监事会或者监事的报告；
- （5） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （6） 对发行公司债券作出决议；
- （7） 审议批准关联交易方案；
- （8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （9） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- （10） 修订公司章程；
- （11） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （12） 对公司对外投资作出决议；
- （13） 审议批准交易金额占公司所有者权益【20】%或交易金额超过【1000】万元的重大资产购买、出售、租赁方案；
- （14） 对公司与单一主体发生的融资金额单次或累计资金超过1000万元的借款事项做出决议；
- （15） 对公司向合并报表范围外的单一主体单次或累计提供超过100万元的借款事项作出决议；
- （16） 对公司对外提供担保作出决议；
- （17） 对公司主营业务变更作出决议；
- （18） 决定公司的上市计划和方案；

(19) 对公司购买或从事股票、期货、企业债券、信托产品、私募基金、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生产品或投资作出决议。

以上股东（大）会职权同样适用于集团公司内任意实体，公司批准该等实体从事上述行为前，应提交公司股东（大）会按照本合同约定的表决规则审议批准。

以上第（1）至第（6）项职权应由代表【1/2】以上表决权的股东同意；以上第（7）至第（19）项职权应经投资人股东多数的同意；特别的，第（8）、（9）、（10）项职权除依照前述约定通过外，还应由代表公司全体股东【2/3】以上表决权的股东同意。

公司股东会会议每年至少召开一次，股东会会议的召开应按照《公司法》及按本协议修订后的公司章程的有关规定进行，股东会会议通知应提前 15 日(经公司全体股东一致同意的除外)发出，会议通知中应详细列明拟审议的事项具体内容、开会日期和地点。

公司的子公司、分公司及分支机构等必须获得公司章程和《投资合同书》、内部控制制度等规定的相应的董事会与股东会的授权或批准才能采取行动。相关审议事项按照公司章程、《投资合同书》及相关内部控制制度规定需提交公司股东会审议的，未经公司董事会审议通过，不得提交公司股东会审议及实施。

第二十五条 股东会会议由股东按认缴的出资比例行使表决权。

除各股东之间另有约定外，公司增加或者减少认缴注册资本、分立、合并、解散、变更公司形式以及修改公司章程，必须经代表三分之二以上表决权的股东同意。除上述情形的股东会决议，应经全体股东人数半数以上，并且代表二分之一表决权以上的股东同意，各股东之间另有约定的除外。

公司股东会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。

公司根据股东会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效

或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

公司应当根据股东会依法议定的事项形成公司决定，经公司法定代表人签署并加盖公章后向登记机关申请办理相关事项的变更或备案登记。

第二十六条 股东会会议分为定期会议和临时会议。（注：定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。）股东会每年召开一次年会。公司发生重大问题，经代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事、监事提议，应召开临时会议。

第二十七条 股东会会议由董事长召集并主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长书面指定的股东主持。

第二十八条 召开股东会议，应当于会议召开十五日前以书面方式或其它方式通知全体股东。股东因故不能出席时，可委托代理人参加。

第二十九条 股东会应当对股东会会议通知情况、出席情况、表决情况及所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第六章 董事会

第三十条 公司设置董事会，成员为9人，设董事长一人。

第三十一条 董事由股东提名候选人，经股东会选举产生，董事任期3年。怀格资本、中以基金、天士力、馨瑞元福基金各自有权向公司分别委派1名董事（该等董事以下合称“投资人董事”）。怀格资本、中以基金、天士力、馨瑞元福基金均可以以书面形式通知公司任命或罢免其委派的董事，任何其他股东均无权任命或罢免投资人董事。绿河投资、箭征资本、勤智资本均有权向公司各委派一名董事会观察员，董事会观察员有权列席董事会，但不具有表决权。

第三十二条 董事任期届满，可以连选连任。在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

第三十三条 董事会行使下列职权：

- （1） 召集股东（大）会会议，并向股东（大）会报告工作；
- （2） 执行股东（大）会的决议；
- （3） 决定公司的经营计划和投资方案；
- （4） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （5） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

- (6) 制订公司增加或者减少注册资本的方案；
- (7) 制订发行公司债券的方案；
- (8) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- (9) 决定公司内部管理机构的设置；
- (10) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
- (11) 制定公司的基本管理制度；
- (12) 决定员工股权激励方案；
- (13) 对公司与单一主体发生的融资金额单次或累计资金不超过 1000 万元的借款事项做出决议；
- (14) 对公司向合并报表范围外的单一主体单次或累计提供不超过 100 万元的借款事项作出决议；
- (15) 本合同和公司章程规定的其他职权。

以下特殊决议事项须经董事会全体董事三分之二以上同意外，还需经投资人董事多数（为免疑义，指三分之二（2/3）及以上的投资人董事）同意方可通过：

- (a) 修改公司或子公司章程；
- (b) 公司或子公司增资、减资、合并、分立、清算或解散，改变公司的组织形式，改变公司董事会人数；
- (c) 年度预算、决策方案的审批、修订；
- (d) 公司拟向董事、监事、高级管理人员及员工提供非正常经营所需的个人借款的或向其他人（公司子公司除外）提供合计超过100万元的借款；
- (e) 公司及其子公司对外提供担保或财务资助；
- (f) 设立子公司、合资企业、合伙企业、合营企业或任何对外的股权投资；
- (g) 聘请或更换为公司审计的会计师事务所，改变公司的会计政策；
- (h) 确定公司上市计划，包括上市地点、上市时间、发行价格、上市中介服务机构的聘用；
- (i) 公司与关联方之间拟进行的重大关联交易（指年内累计金额超过300万元的关联交易）；
- (j) 决定任何员工期权计划、高级管理人员股权激励计划或方案及其他具有类似内容的计划或方案；
- (k) 对公司董事会权利、股东权利等与投资人权益内容有关的修改；

(1) 任命或解聘公司税前年薪超过 120 万元的高级管理人员，包括但不限于总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书。

如上述事项需要经公司股东会决议批准的，则在股东会上投赞成票的股东需包括投资人多数（为免疑义，指就该等投资人持有的股权在全部由投资人持有的股权中占比至少三分之二（2/3）的情形）；如发生上述事项，公司未召开董事会或股东会审议的，则不发生相关法律效力。公司任何控股子公司发生上述事项均遵守上述相同规定执行。

第三十四条 董事会至少每半年召开一次会议。董事会会议由董事长召集，并至少提前十（10）日通过电报、传真、电邮、电话或信件的形式向全体董事发出通知，通知应列明会议议程、地点和时间及拟审议事项全部必要的信息和材料。

每次董事会会议之后，会议记录应尽快送交所有董事以供审阅。如有任何董事希望修正或补充该记录，应在收到此会议记录之后尽快向公司提交一份载明其意见的书面报告。经定稿和通过的会议记录应由全体与会董事签字并由公司归档，其完整的副本应迅速分送各方与全体董事。

公司应承担董事因参与董事会活动而产生的一切合理费用，包括但不限于参加董事会会议的费用，并报销董事与出席董事会会议相关而发生的所有合理杂费支出。

董事会应当将其根据本章程规定的事项所作的决定以书面形式报送股东会。公司应当根据董事会决定的事项形成公司决议，并向登记机关申请办理相关事项的变更或备案登记。

第七章 经营管理机构及经理

第三十五条 公司设立经营管理机构，经营管理机构设经理一人，并根据公司情况设若干管理部门。

公司经营管理机构经理由董事会聘任或解聘，任期 3 年。经理对董事会负责，行使下列职权：

- （一）主持公司的生产经营管理工作、组织实施股东会或者董事会决定；
- （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- （三）拟定公司内部管理机构设置方案；
- （四）拟定公司的基本管理制度；

- (五) 制定公司的具体规章；
- (六) 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
- (七) 聘任或者解聘除应由董事长决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- (八) 按时向公司登记机关提交公司年度报告；
- (九) 公司章程和股东会授予的其他职权。经理列席股东会会议。

第三十六条 董事、经理不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储。

董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人、债务提供担保。

董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第三十七条 董事、经理不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动。从事上述业务或者活动的，所有收入应当归公司所有。

董事、经理除公司章程规定或者股东会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。

董事、经理执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。

第三十八条 董事和经理的任职资格应当符合法律法规和国家有关规定。

经理及高级管理人员有营私舞弊或严重失职行为的，经董事长决定，可以随时解聘。

第八章 法定代表人

第三十九条 公司法定代表人由总经理担任，由董事会选举产生。

第四十条 法定代表人是代表企业行使职权的签字人。法定代表人的签字应向商事登记机关备案。法定代表人签署的文件是代表公司的法律文书。法定代表人在国家法律、法规以及企业章程规定的职权范围内行使职权、履行义务，代表公司参加民事活动，对企业的生产经营和管理全面负责，并接受公司全体股东及成员和有关机关的监督。

公司法定代表人可以委托他人代行职责，委托他人代行职责时，应有书面委托。法律、法规规定必须由法定代表人行使的职责，不得委托他人代行。

第四十一条 有下列情形之一的，不得担任公司法定代表人：

- （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的。
- （二）正在被执行刑罚或者正在被执行刑事强制措施的。
- （三）正在被公安机关或者国家安全机关通缉的。
- （四）因犯有贪污贿赂罪、侵犯财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年的；因犯有其他罪，被判处刑罚，执行期满未逾三年的；或者因犯罪被判处剥夺政治权利，执行期满未逾五年的。

（五）担任因经营不善破产清算的企业的法定代表人或者董事、经理，并对该企业的破产负有个人责任，自该企业破产清算完结之日起未逾三年的。

（六）担任因违法被吊销营业执照的企业的法定代表人，并对该企业违法行为负有个人责任，自该企业被吊销营业执照之日起未逾三年的。

（七）个人负债数额较大，到期未清偿的。

（八）法律和国务院规定的其他不能担任企业法定代表人的。

第四十二条 公司法定代表人出现下列情形之一的，公司应当解除其职务，重新产生符合任职资格的法定代表人：

（一）法定代表人有法律、行政法规或者国务院决定规定不得担任法定代表人的情形的；

（二）法定代表人由董事长或者执行董事担任，丧失董事资格的；

（三）法定代表人由经理担任，丧失经理资格的；

（四）因被羁押等原因丧失人身自由，无法履行法定代表人职责的；

（五）其他导致法定代表人无法履行职责的情形。

第九章 监事

第四十三条 公司不设监事会，设监事 1 名。监事由股东会委任。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第四十四条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

第四十五条 监事任期届满未及时改选的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第四十六条 监事行使下列职权：

- (一) 检查公司财务；
- (二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (三) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (四) 提议召开临时股东会会议，在董事长不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
- (五) 向股东会会议提出提案；
- (六) 依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (七) 公司章程规定的其他职权。

第四十七条 监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

第四十八条 监事行使职权所必需的费用，由公司承担。

第十章 财务、会计

第四十九条 公司应当依照法律法规和有关主管部门的规定建立财务会计制度，依法纳税。

第五十条 公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经会计师事务所审查验证。

财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表：

- (一) 资产负债表；
- (二) 损益表；
- (三) 财务状况变动表；
- (四) 财务情况说明书；
- (五) 利润分配表。

第五十一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额超过了公司注册资本的百分之五十后，可不再提取。

公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司在从税后利润中提取法定公积金后所剩利润，按照股东的实缴出资比例分配。

第五十二条 公司法定公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

第五十三条 公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。

第五十四条 对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第十一章 解散和清算

第五十五条 公司的合并或者分立，应当按国家法律法规的规定办理。

第五十六条 在法律法规规定的诸种解散事由出现时，可以解散。

第五十七条 公司因章程规定的营业期限届满、出现了章程规定的解散事由、股东会决议解散、被吊销营业执照、被责令关闭或撤销或法院解散公司的，应在解散事由出现之日起十五日内由股东会确定成立清算组。清算组由股东或股东指定的人组成。

第五十八条 清算组成立后，公司停止与清算无关的经营活动。

第五十九条 清算组在清算期间行使下列职权：

- （一）清理公司财产，编制资产负债表和财产清单；
- （二）通知或者公告债权人；
- （三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
- （四）处理对外投资及办理分支机构的注销；
- （五）清缴所欠税款；
- （六）清理债权债务；
- （七）处理公司清偿债务后的剩余财产；
- （八）代表公司参与民事诉讼活动。

第六十条 清算组自成立之日起十日内通知债权人，并向公司登记机关备案，于六十日内在报纸上公告，对公司债权人的债务进行登记。

第六十一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会确认。清算组在清理公司财产后，发现公司财产不足

清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

第六十二条 财产清偿顺序如下：1、支付清算费用；2、职工工资和劳动保险费用；3、缴纳所欠税款；4、清偿公司债务。

公司财产按前款规定清偿后的剩余财产，按照各股东之间的约定分配给股东。

第六十三条 公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东会或公司主管机关确认。并向公司登记机关申请公司注销登记，公告公司终止。

第六十四条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者有其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十二章 附 则

第六十五条 公司应当指定联系人，负责办理公司登记、年报及其它事务，并向商事登记机关备案，联系人变动的，应向登记机关重新备案。

第六十六条 本章程中涉及登记事项的变更及其它重要条款变动应当修改公司章程。公司章程的修改程序，应当符合公司法及其本章程的规定。

第六十七条 股东会通过的章程或者章程修正案，应当报公司登记机关备案。公司股东会通过的有关公司章程的补充决议，均为本章程的组成部分，应当报公司登记机关备案。

第六十八条 公司应当将依据章程形成的会议记录等相关法律文书存档备查。

第六十九条 本章程与法律法规相抵触的，以法律法规的规定为准。本章程的规定与各股东之间的约定不一致或矛盾的，应以各股东之间的约定为准。

第七十条 本章程的解释权归公司股东会。本章程一式二十三份，各股东各持一份，公司持一份，其余用作工商办理。

【以下无正文，为深圳佰特微医疗科技有限公司 2016 年 7 月 17 日公司章程签署页】

【本页无正文，为深圳佰特微医疗科技有限公司章程签署页】

深圳佰特微医疗科技有限公司（盖章）

法定代表人：



签署（盖章或签字）：



【本页无正文，为深圳佰特微医疗科技有限公司章程签署页】

上海佰煜明医疗科技合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：

签署（盖章或签字）：



上海佰砺医疗科技合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：

签署（盖章或签字）：



上海佰脉微医疗科技合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：

签署（盖章或签字）：



【本页无正文，为深圳佰特微医疗科技有限公司章程签署页】

宁波梅山保税港区馨瑞元福股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表：

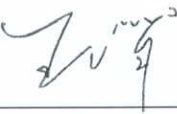
签署（盖章或签字）：



【本页无正文，为深圳佰特微医疗科技有限公司章程签署页】

上海怀格瑛泰创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表：

签署（盖章或签字）：  _____



【本页无正文，为深圳佰特微医疗科技有限公司章程签署页】

上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表：

签署（签字）：



宁波绿河景明创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表：

签署（盖章或签字）：



【本页无正文，为深圳佰特微医疗科技有限公司章程签署页】

上海箭征永吉创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表：

签署（签字）：

周晓栋



【本页无正文，为深圳佰特微医疗科技有限公司章程签署页】

苏州合创同运中以创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表：

签署（盖章或签字）：



【本页无正文，为深圳佰特微医疗科技有限公司章程签署页】

深圳市创新投资集团有限公司（盖章）

法定代表人：

签署（盖章或签字）：



【本页无正文，为深圳佰特微医疗科技有限公司章程签署页】

深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表：

签署（盖章或签字）：_____



【本页无正文，为深圳佰特微医疗科技有限公司章程签署页】

深圳国创勤智大健康产业天使投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表:

签署 (盖章或签字):



【本页无正文，为深圳佰特微医疗科技有限公司章程签署页】

青岛为创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表：

签署（盖章或签字）：

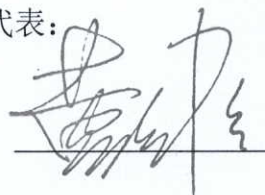


【本页无正文，为深圳佰特微医疗科技有限公司章程签署页】

深圳泰达天使创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表：

签署（盖章或签字）：



【本页无正文，为深圳佰特微医疗科技有限公司章程签署页】

深圳市领沃基石创业投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表：

签署（盖章或签字）：



Handwritten signature in black ink, appearing to be '陈文' (Chen Wen).

【本页无正文，为深圳佰特微医疗科技有限公司章程签署页】

成都国生道远卓智股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表：

签署（盖章或签字）：



【本页无正文，为深圳佰特微医疗科技有限公司章程签署页】

勤智卓越（中山）创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表：

签署（盖章或签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '杨' followed by some stylized characters, written over a horizontal line.

【本页无正文，为深圳佰特微医疗科技有限公司章程签署页】

深圳天士力天使医药私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表：



签署（盖章或签字）：_____



【本页无正文，为深圳佰特微医疗科技有限公司章程签署页】

中山致远望睿创业投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表：

签署（盖章或签字）：_____



刘恒